

CHÔMAGE TEMPORAIRE

DÉFINITION :

- **Bouge :**
 - Le chômeur temporaire est un travailleur dont l'exécution du contrat de travail qui le lie à un employeur est temporairement suspendue. (Art. 27, 2°)
- **Ali :**
 - Si une personne sous contrat se voit son travail interrompu pour plusieurs raisons, l'employeur déclare du chômage temporaire durant cette période où il sera indemnisé par l'ONEM

IL EXISTE 6 PRÉFIXES POUR LE CT :

1. **02/..** → pour une occupation à temps plein ou assimilé à un temps plein
2. **04/..** → à temps partiel volontaire (TTPV)
3. **05/..** → à *temps partiel avec maintiens des droits* (AGR)
4. **06/..** → avec maintiens des droits (TTPMD) (sans AGR)
5. **57/..** → à temps partiel avec maintiens des droits (AGR)
6. **58/..** → à temps partiel volontaire (AGR)

Il existe plusieurs motifs de suspensions qui sont visible lors de la déclaration de l'employeur. (voir PowerPoint si besoin)

Depuis le 1^{er} juillet 2022, les travailleurs sont dispensé de stage (ils ne doivent pas prouver une admissibilité → ~~art. 42 bis~~ → subrogé).

Il faut faire une nouvelle demande de chômage temporaire dans ces types de cas :

1. Il s'agit d'une première demande depuis le 30.09.2005
 2. Changement d'employeur
 3. Modification du Q/S (sauf si pas de modification du préfixe)
 4. Modification du préfixe (si le Q/S change par rapport au salaire)
 5. Il n'a pas perçu de CT depuis 36 mois (3 ans)
-

CHÔMAGE TEMPORAIRE

POUR LA CRÉATION D'UN DOSSIER :

1. Script 2.0
 - a. **DRS WESH502** (ou 505 si Q/S égale à 1 → 02/..)
 - b. **C3.2 Travailleur** (ou C3.2A du mois de la DA)
 - c. **C1** si 1^{ère} DA ou que le dernier DJI date de + d'1 an
 - i. C1A, C1C, C8 Transfert, etc.. si nécessaire

Si le membre à l'article d'indemnisation **19CRIS**, il suffit juste d'envoyer un document **C1** sous C9 → **82A**

La codification sera par exemple en fonction de la **C2** :

02/79N0

02 = préfixe - **79** = code chiffré - **N** = situation familiale - **0** = suffixe par défaut

Il ne faut déterminer que le préfixe et le code chiffré. La situation familiale est identique pour tous ceux au chômage temporaire (depuis le 01.01.2020) et le suffixe 0 est le suffixe par défaut.

DIFFÉRENTS TYPE DE **C9** :

- **800** = 1^{ère} DA en CT
- **820** = Révision du code ou nouvelle DA obligatoire
- **890** = Autre introduction pour CT
- **82A** = Pour la demande de levée de l'article d'indemnisation **19CRIS**

La DA doit être envoyée dans les 2 mois qui suivent le mois du 1^{er} jour d'indemnisation en CT.

Ex. :

- DA au 19 mars 2023 → **31 mai 2023**
- DA au 31 mai 2023 → **31 juillet 2023**

Possibilité de rajouter **l'art 92§5** pour prolonger d'un mois la demande (nécessaire si on a pas tous les éléments du dossier).

CHÔMAGE TEMPORAIRE

- Le montant d'indemnisation du CT correspond à 65% du salaire BRUT plafonné à 3.136,46 € BRUT (voir barème du mois de la demande).
- Le précompte professionnel est de 26,75% sur les paiements mensuels du CT.
- Les flux électronique qui permet le paiement est la WESH505 et la carte papier est la C3.2A ou C3.2A FSE (Construction).
- *Jusqu'au 31.12.2022, il ne fallait que la WESH505.*

L'employeur est tenu d'informer le Bureau de Chômage de la notification et/ou communication du chômage temporaire de son travailleur.

- S'il s'agit d'une **FORCE MAJEURE** → Notification
 - S'il s'agit de **CT ECONOMIQUE/SUSPENSION EMPLOYE** → Notification & Communication
 - S'il s'agit d'**INTEMPERIE** → Communication
-

COMMENT CALCULE-T-ON LE NOMBRE D'ALLOCATION À INDEMNISER ?

PRÉFIXE 02/.. ET 06/.. :

$$P \times 6 / Q = ?$$

P = nombre d'heures de chômage temporaire

6 = Régime 6 (jours)

Q = nombre d'heures contractuelles de travail

Ex. : $128 \times 6 / 38 = 20,2105 \rightarrow 20 \text{ allocations}$

On n'oubliera pas d'arrondir si :

1. Unité inférieur si - de 0.25
 2. 0.5 si unité entre 0.25 et 0.75
 3. Unité supérieur si + de 0.75
-

CHÔMAGE TEMPORAIRE

PRÉFIXE 04/.. ET 58/.. :

$$P \times 12 / S = ?$$

P = nombre d'heures de chômage temporaire

12 = Régime 6 (jours) = x2 (demi allocation)

S = nombre d'heures pour le travailleur de référence à temps plein

On n'oubliera pas d'arrondir si :

1. 0 si unité inférieur à 0.50
2. 1 si unité supérieur à 0.50

PRÉFIXE 05/.. ET 57/.. :

$$P \times 6 / S = ?$$

P = nombre d'heures de chômage temporaire

6 = Régime 6 (jours)

Q = nombre d'heures pour le travailleur de référence à temps plein

On n'oubliera pas d'arrondir si :

1. Unité inférieur si – de 0.25
2. 0.5 si unité entre 0.25 et 0.75
3. Unité supérieur si + de 0.75